

QUESTIONARIO PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA PERSONA GIURIDICA

(Normativa antiriciclaggio – D.Lgs. n. 90/2017 e successive modifiche e integrazioni)

Gentile Cliente, al fine del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsto dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 (e successive modifiche e integrazioni) che dà attuazione in Italia alle disposizioni della Direttiva Europea (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, le sottoponiamo il presente questionario. La normativa sopra citata, tra l'altro, impone ai destinatari "obblighi di adeguata verifica della clientela" acquisendo dai clienti o potenziali clienti, oltre alle consuete informazioni, ulteriori elementi quali: Scopo e natura del rapporto continuativo - Identificazione del titolare effettivo - Struttura di proprietà e di controllo del cliente. Il conferimento dei dati è necessario per consentire a Races Finance s.r.l. di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di profilazione per il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo del Cliente, ai sensi del D.Lgs. n. 90/2017 e del Provvedimento della Banca d'Italia del 03/04/2013. In adempimento degli obblighi previsti dalla suddetta normativa, i dati saranno trattati mediante procedure cartacee o automatizzate, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra descritte e modalità che garantiscono la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. I dati forniti potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di vigilanza e controllo. Nel caso di pluralità di intestatari, la compilazione e sottoscrizione del presente Questionario è a carico di ciascun intestatario. Races Finance s.r.l. fa affidamento sui dati forniti dal Cliente e presume che gli stessi siano corretti e rimangano aggiornati fino a diversa comunicazione del Cliente di modifica dei dati stessi. La compilazione e sottoscrizione del presente Questionario è obbligatoria: il mancato rilascio delle informazioni previste, in tutto o in parte, comporta l'obbligo per Races Finance s.r.l. di astenersi dall'apertura della richiesta di finanziamento.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE (Persona Giuridica)

Ragione Sociale/Denominazione			
P.iva/Cod.Fiscale			
Sede Legale:			
Sede Operativa (se diversa da legale):			
Iscrizione CCIAA			
Codice Ateco			
Indirizzo PEC			
E-mail aziendale			
Telefono			

1) Natura Giuridica (Barrare casella)

Ditta individuale	☐
Società di capitali	☐
Società di persone	☐
Società cooperativa/consortile	☐
Società quotata	☐

2) Area Geografica di operatività o interesse prevalente

- ☐ Italia
- ☐ Paese UE
- ☐ Paese extra UE

3) Scopo del Finanziamento

- ☐ Valutazione fabbisogno finanziario
☐ Garanzia consortile
☐ Apertura di credito in conto corrente
☐ Mutuo Ipotecario
☐ Mutuo Chirografario
☐ Finanziamento per anticipo su crediti
☐ Sconto di portafoglio
☐ Leasing immobiliare
☐ Leasing strumentale
☐ Factoring

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESECUTORE (persona fisica che opera o delegata ad operare in nome e per conto del cliente)

Cognome:	
Nome:	
Codice Fiscale:	
Luogo di nascita:	
Data di nascita:	
Cittadinanza:	
Sesso:	
Città di residenza:	
Provincia:	
Via/Indirizzo:	
Cap:	
Tipologia di documento:	
Numero:	
Ente di rilascio:	
Data di rilascio:	
Data di scadenza:	

4) Legame tra cliente ed esecutore:

- ☐ Legale rappresentante / amministratore
☐ Delegato ad operare (mandato / procura)

5) Esecutore Politicamente esposto:

L'Esecutore, in relazione al possesso della qualità di Persona Politicamente esposta, o di politico:

- ☐ ricopre o ha ricoperto nell'ultimo anno un'importante carica pubblica;
☐ è familiare diretto di una persona che ricopre o ha ricoperto nell'ultimo anno un'importante carica pubblica;
☐ intrattiene stretti legami con una persona che ricopre o ha ricoperto nell'ultimo anno un'importante carica pubblica;
☐ ricopre o ha ricoperto nell'ultimo anno una carica pubblica a livello regionale, provinciale o comunale;
☐ non si trova in nessuna delle situazioni sopra descritte;

DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO (primo)

Cognome:	
Nome:	
Codice Fiscale:	
Luogo di nascita:	
Data di nascita:	
Cittadinanza:	
Sesso:	
Città/Paese residenza:	
Provincia:	
Via/Indirizzo:	
Cap:	
Tipologia di documento:	
Numero:	
Ente di rilascio:	
Data di rilascio:	
Data di scadenza:	

6) Legame tra cliente e titolare effettivo e criterio di individuazione del titolare effettivo:

- ☐ Persona fisica che è titolare, direttamente o indirettamente, di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale;
- ☐ Persona fisica che detiene il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria della società;
- ☐ Persona fisica che detiene il controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria della società;
- ☐ Persona fisica che in virtù di particolari contrattuali è in grado di esercitare un'influenza dominante sulla società;
- ☐ Persona fisica titolare di poteri di amministrazione, direzione, rappresentanza legale della società cliente (legale rappresentante/amministratore delegato)

7) Il Titolare Effettivo Politicamente esposto:

Il Titolare Effettivo, in relazione al possesso della qualità di Persona Politicamente esposta, o di politico:

- ☐ ricopre o ha ricoperto nell'ultimo anno un'importante carica pubblica;
- ☐ è familiare diretto di una persona che ricopre o ha ricoperto nell'ultimo anno un'importante carica pubblica;
- ☐ intrattiene stretti legami con una persona che ricopre o ha ricoperto nell'ultimo anno un'importante carica pubblica;
- ☐ ricopre o ha ricoperto nell'ultimo anno una carica pubblica a livello regionale, provinciale o comunale;
- ☐ non si trova in nessuna delle situazioni sopra descritte;

DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO (secondo)

Cognome:	
Nome:	
Codice Fiscale:	
Luogo di nascita:	
Data di nascita:	
Cittadinanza:	
Sesso:	
Città/Paese residenza:	
Provincia:	
Via/Indirizzo:	
Cap:	
Tipologia di documento:	
Numero:	
Ente di rilascio:	
Data di rilascio:	
Data di scadenza:	

8) Legame tra cliente e titolare effettivo e criterio di individuazione del titolare effettivo:

- ☐ Persona fisica che è titolare, direttamente o indirettamente, di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale;
- ☐ Persona fisica che detiene il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria della società;
- ☐ Persona fisica che detiene il controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria della società;
- ☐ Persona fisica che in virtù di particolari contrattuali è in grado di esercitare un'influenza dominante sulla società;
- ☐ Persona fisica titolare di poteri di amministrazione, direzione, rappresentanza legale della società cliente (legale rappresentante/amministratore delegato)

9) Il Titolare Effettivo Politicamente esposto:

Il Titolare Effettivo, in relazione al possesso della qualità di Persona Politicamente esposta, o di politico:

- ☐ ricopre o ha ricoperto nell'ultimo anno un'importante carica pubblica;
- ☐ è familiare diretto di una persona che ricopre o ha ricoperto nell'ultimo anno un'importante carica pubblica;
- ☐ intrattiene stretti legami con una persona che ricopre o ha ricoperto nell'ultimo anno un'importante carica pubblica;
- ☐ ricopre o ha ricoperto nell'ultimo anno una carica pubblica a livello regionale, provinciale o comunale;
- ☐ non si trova in nessuna delle situazioni sopra descritte;

DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO (terzo)

Cognome:	
Nome:	
Codice Fiscale:	
Luogo di nascita:	
Data di nascita:	
Cittadinanza:	
Sesso:	
Città/Paese residenza:	
Provincia:	
Via/Indirizzo:	
Cap:	
Tipologia di documento:	
Numero:	
Ente di rilascio:	
Data di rilascio:	
Data di scadenza:	

10) Legame tra cliente e titolare effettivo e criterio di individuazione del titolare effettivo:

- ☐ Persona fisica che è titolare, direttamente o indirettamente, di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale;
- ☐ Persona fisica che detiene il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria della società;
- ☐ Persona fisica che detiene il controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria della società;
- ☐ Persona fisica che in virtù di particolari contrattuali è in grado di esercitare un'influenza dominante sulla società;
- ☐ Persona fisica titolare di poteri di amministrazione, direzione, rappresentanza legale della società cliente (legale rappresentante/amministratore delegato)

11) Il Titolare Effettivo Politicamente esposto:

Il Titolare Effettivo, in relazione al possesso della qualità di Persona Politicamente esposta, o di politico:

- ☐ ricopre o ha ricoperto nell'ultimo anno un'importante carica pubblica;
- ☐ è familiare diretto di una persona che ricopre o ha ricoperto nell'ultimo anno un'importante carica pubblica;
- ☐ intrattiene stretti legami con una persona che ricopre o ha ricoperto nell'ultimo anno un'importante carica pubblica;
- ☐ ricopre o ha ricoperto nell'ultimo anno una carica pubblica a livello regionale, provinciale o comunale;
- ☐ non si trova in nessuna delle situazioni sopra descritte;

Il sottoscritto:

- dichiara che i dati identificativi del titolare del rapporto / dell'operazione riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero;
- dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell'operazione;
- dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio, in tutto od in parte, delle informazioni di cui sopra pregiudica la capacità di dare esecuzione all'operazione richiesta;
- si impegna a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione;
- acconsente, preso atto dell'informativa ricevuta ai fini antiriciclaggio, ed ai sensi degli art. 23 e 24 del Codice in materia di dati personali (D.Lgs. 196/2003) e dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR), al trattamento dei dati personali che lo riguardano funzionali al rapporto giuridico con Races Finance s.r.l.

Data

Luogo

Timbro e firma del Cliente

SPAZIO RISERVATO AL COLLABORATORE DI RACES FINANCE SRL

Io sottoscritto/a, in qualità di dipendente/collaboratore della Races Finance Srl, dichiaro di aver assolto agli obblighi di identificazione del Cliente e di esibizione e consegna di documenti identificativi, ai sensi del D. Lgs. N. 231/2007 e del Provvedimento della Banca D'Italia del 03/04/2013. Dichiaro, altresì, che il Cliente ha proceduto alla compilazione del presente Questionario e apposto le sottoscrizioni previste in mia presenza.

Data

Luogo

Firma Collaboratore

LEGENDA

Esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del Cliente o al quale siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del Cliente.

Titolare Effettivo di Cliente persona fisica: si intende la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il Cliente realizza un'operazione.

Persone Politicamente Esposte: le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, secondo i criteri che seguono (Persone politicamente esposte internazionali). Sono equiparate alle Persone Politicamente Esposte le persone fisiche residenti in Italia che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami (Persone Politicamente Esposte italiane).

Importanti cariche pubbliche: per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche si intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i viceministri o sottosegretari;
- b) i parlamentari;
- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) i membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra elencate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore.

Quando una persona ha cessato, da almeno un anno, di occupare una delle suddette cariche pubbliche, Races Finance s.r.l. cessa di considerare tale persona come politicamente esposta.

Familiari diretti:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano convissuto con i suddetti soggetti;
- d) i genitori.

Stretti legami: ai fini dell'individuazione dei soggetti aventi stretti legami con una persona che occupa o ha occupato un'importante carica pubblica, si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che abbia notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona che occupa o ha occupato un'importante carica pubblica;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o di istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona che occupa o ha occupato un'importante carica pubblica.

Paesi a rischio. Rilevano i Paesi o territori non annoverati tra quelli che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE e, in ogni caso, quelli indicati dal GAFI o altro organismo internazionale competente come esposti al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale.